

NEXATECH SOLUTIONS SAS

PROCÉDURE DISCIPLINAIRE INTERNE

Référence : RH-DISC-003 — Révision 4

Rédigée par : Marc CHEVALLIER (DRH) — Validée par : Sophie LAURENT-DUBOIS (DG)

1. Objet et cadre légal

La présente procédure définit les étapes et les modalités du processus disciplinaire applicable à l'ensemble des salariés de NexaTech Solutions SAS, conformément aux articles L.1331-1 à L.1334-1 du Code du travail et au règlement intérieur enregistré au greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris le 12 février 2020.

2. Échelle des sanctions

Les sanctions sont appliquées selon le principe de proportionnalité :

Niveau	Sanction	Durée inscription	Signataire
1	Avertissement écrit	12 mois	Manager N+1 + RH
2	Blâme avec inscription au dossier	24 mois	DRH
3	Mise à pied disciplinaire (1 à 5 jours)	36 mois	DRH + DG
4	Rétrogradation / mutation disciplinaire	Durée illimitée	DRH + DG
5	Licenciement pour faute	N/A	DG

3. Procédure pour sanctions de niveaux 1 et 2

Le manager constate le manquement et rédige un rapport factuel transmis à la DRH dans les 48 heures. La DRH convoque le salarié à un entretien préalable dans un délai de 5 jours ouvrés. Le salarié peut se faire assister par un représentant du personnel. La notification de la sanction intervient au minimum 2 jours ouvrés et au maximum 1 mois après l'entretien.

4. Procédure pour sanctions de niveaux 3, 4 et 5

La convocation à l'entretien préalable est adressée par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge, en respectant un délai minimum de 5 jours ouvrés. Le salarié peut se faire assister par un conseiller inscrit sur la liste préfectorale si l'entreprise ne dispose pas de représentants du personnel (ce qui n'est pas le cas de NexaTech). La décision est notifiée par LRAR.

5. Prescription

Aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance (article L.1332-4 du Code du

travail).

Important : une sanction de niveau 1 ou 2 prononcée il y a plus de 3 ans ne peut plus être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction (article L.1332-5). Toutefois, les faits sous-jacents peuvent être mentionnés à titre de contexte dans un dossier de licenciement pour faute grave.

6. Cas spécifiques

6.1 Salariés protégés

Le licenciement d'un salarié protégé (délégué syndical, élu CSE, référent harcèlement) nécessite l'autorisation préalable de l'Inspection du Travail (DREETS). La protection s'étend 6 mois après la fin du mandat pour les élus CSE et 12 mois pour les délégués syndicaux.

7. Confidentialité et RGPD

Les données relatives aux procédures disciplinaires sont conservées dans un dossier confidentiel séparé du dossier du personnel général. L'accès est restreint à la DRH et à la Direction Générale. La durée de conservation est de 5 ans après le départ du salarié, conformément à la délibération CNIL n° 2019-160 du 21 novembre 2019 et au RGPD (article 17). Le salarié concerné dispose d'un droit d'accès conformément à l'article 15 du RGPD.